

Условия использования

Мобильное приложение «ЦП РСФСР»

Дата вступления в силу: [указывается при публикации]

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия использования (далее — «Условия») регулируют отношения между пользователем (далее — «Пользователь») и оператором Цифровой Платформы РСФСР (далее — «Оператор») по поводу использования мобильного приложения «ЦП РСФСР» (далее — «Приложение»).

1.2. Скачивая, устанавливая или используя Приложение, Пользователь подтверждает, что: - ознакомился с условиями; - является лицом старше 18 лет; - является дееспособным; - принимает условия в полном объеме без каких-либо изъятий; - обязуется их соблюдать.

1.3. Если Пользователь не согласен с условиями — он обязан воздержаться от использования Приложения.

2. Терминология

- **Приложение** — мобильная программа для устройств под управлением Android, iOS, Windows и веб-режима PWA.
- **Платформа** — Цифровая Платформа РСФСР (Российский Сервис Финансирования Социального Развития), операторская инфраструктура выпуска цифровых финансовых активов.
- **ЦФА** — цифровой финансовый актив в значении Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ.
- **Залогодатель** — Пользователь, передавший принадлежащее ему имущество в качестве обеспечения для выпуска ЦФА.
- **Смарт-контракт** — программно-исполняемое соглашение между Залогодателем, Платформой и Банком России о выпуске ЦФА.

3. Услуги Приложения

3.1. Приложение предоставляет Пользователю интерфейс для: - регистрации на Платформе и прохождения KYC; - подачи имущества на залог; - получения оценки и страхования актива; - настройки и подписания смарт-контрактов выпуска ЦФА; - управления портфелем активов и ЦФА; - получения дохода по выпущенным ЦФА; - получения уведомлений о событиях смарт-контракта; - доступа к документации Платформы и поддержке.

3.2. Все юридически значимые действия совершаются Платформой; Приложение является лишь клиентским интерфейсом доступа к функциям Платформы.

4. Регистрация и авторизация

4.1. Регистрация в Приложении производится исключительно через подтверждённую учётную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА — Госуслуги).

4.2. Пользователь обязан предоставлять достоверные сведения. Предоставление недостоверных сведений может повлечь отказ в обслуживании и уголовную ответственность (статьи 159, 174.1, 327 УК РФ).

4.3. Пользователь несёт полную ответственность за безопасность своей учётной записи Госуслуг и устройства, на котором установлено Приложение.

5. Обязанности Пользователя

5.1. Пользователь обязуется: - использовать Приложение в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями; - предоставлять достоверные и актуальные сведения; - не использовать Приложение в противоправных целях; - не совершать действий, направленных на нарушение работы Платформы или её компрометацию; - не передавать свои учётные данные и устройство третьим лицам; - незамедлительно уведомлять Оператора о компрометации учётных данных или устройства.

5.2. Пользователю **запрещается**: - использовать Приложение для отмыwania доходов, финансирования терроризма или иной противоправной деятельности; - передавать на залог имущество, не принадлежащее Пользователю либо обременённое правами третьих лиц; - использовать автоматизированные средства для взаимодействия с Приложением без согласия Оператора; - реверс-инжинирить, декомпилировать, модифицировать или распространять Приложение или его части; - использовать Приложение на скомпрометированных устройствах (jailbreak, root).

6. Права интеллектуальной собственности

6.1. Концепция и архитектура Платформы защищены свидетельством о депонировании №4011265 от 19.12.2024 (ireg.pro, ГОСТ Р 34.11-2012). Автор и правообладатель — Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович. Срок охраны — 70 лет.

6.2. Все права на Приложение, исходный код, дизайн, графику, тексты и иные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат правообладателю.

6.3. Пользователь получает простую неисключительную лицензию на использование Приложения в соответствии с настоящими Условиями. Лицензия не передаваемая, не sublicензируемая, отзывная.

7. Безопасность и риски

7.1. Оператор обеспечивает защиту Приложения и данных Пользователя в соответствии с требованиями ФЗ-152, ФЗ-187, ГОСТ Р 57580.1 уровня 4, Положений Банка России.

7.2. Пользователь признаёт, что несмотря на принимаемые меры: - никакая система защиты не является абсолютно непробиваемой; - утечка данных возможна вследствие действий злоумышленников; - работа Приложения зависит от состояния устройства Пользователя, сетевого подключения, работы внешних систем (Госуслуги, ЕБС, ЕГРН, Банк России).

7.3. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за: - безопасность устройства; - состояние сетевого подключения; - защиту учётной записи Госуслуг; - регулярное обновление Приложения.

8. Ограничение ответственности

8.1. Оператор не несёт ответственности за: - ущерб, возникший вследствие действий Пользователя в нарушение настоящих Условий; - ущерб, возникший вследствие компрометации устройства Пользователя или его учётной записи Госуслуг; - временную недоступность Приложения вследствие технических работ или сбоев; - действия третьих лиц (банков-партнёров, оценочных и страховых компаний); - упущенную выгоду Пользователя.

8.2. Совокупная ответственность Оператора перед Пользователем ограничивается размером комиссий, фактически уплаченных Пользователем за услуги Платформы за 12 месяцев, предшествующих требованию.

9. Прекращение использования

9.1. Пользователь может прекратить использование Приложения в любое время: - удалив Приложение с устройства; - удалив аккаунт через раздел «Профиль → Безопасность → Удалить аккаунт».

9.2. Прекращение использования не освобождает Пользователя от обязательств по уже подписанным смарт-контрактам.

9.3. Оператор имеет право приостановить или прекратить обслуживание Пользователя в случае: - нарушения настоящих Условий; - предоставления недостоверных сведений; - подозрения в противоправной деятельности (с уведомлением Росфинмониторинга); - по требованию государственных органов.

10. Применимое право

10.1. К настоящим Условиям применяется право Российской Федерации.

10.2. Все споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в судах Российской Федерации по месту нахождения Оператора.

11. Изменение Условий

11.1. Оператор оставляет за собой право изменять настоящие Условия. Уведомление об изменениях публикуется в Приложении и на сайте rsfsr.gov.ru за 30 дней до вступления в силу.

11.2. Использование Приложения после вступления изменений в силу означает согласие с новой редакцией Условий.

12. Контакты

Назначение	Контакт
Юридические вопросы	legal@rsfsr.gov.ru
Поддержка пользователей	support@rsfsr.gov.ru
Регуляторные запросы	regulator@rsfsr.gov.ru

Настоящие Условия составлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и подлежат размещению по адресу <https://rsfsr.gov.ru/terms>.